Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0826618-96.2024.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Ana Gabrielly dos Santos Oliveira
Réu: Unimed Paraná e outro

SENTENÇA
I - RELATÓRIO

ANA GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, com qualificação nos autos, propôs **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS** em face de **UNIMED PARANÁ E UNIMED CAMPO CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,** também com qualificação nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***"A TOTAL PROCENCIA da ação, para fins de que a ré autorize a realização da cirurgia de mamoplastia (...)***
> ***Que seja a ré condenada ao pagamento de indenização, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)".***

Como causa de pedir, sustenta que é beneficiária do plano de saúde requerido e, após sentir fortes dores na coluna, procurou médico ortopedista para avaliar seu quadro clínico.

Sustentou que foi diagnosticada com dorsalgia em caráter crônico, sendo indicada a realização do procedimento de correção de hipertrofia mamária (mamoplastia).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

Informou que, na data de 19/03/2024, solicitou à requerida a autorização para realizar a referida intervenção cirúrgica, porém o requerimento foi indeferido, sob a justificativa de que o procedimento não possui cobertura contratual e também não há comprovação de existência atual de tumor de mama.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade de determinar que a requerida autorize os procedimentos nos termos solicitados pelo seu médico.

Na decisão de fls. 93/100 foi deferida a tutela de urgência, determinando que a parte requerida autorize o procedimento de *"mamoplastia"* e, consequentemente, custeie a internação, os medicamentos e respectivos tratamentos e despesas da equipe médica, além de despesas hospitalares e tudo o que for necessário a realização do procedimento, inclusive a assistência pós-tratamento, nos exatos termos solicitados pelo médico da parte autora.

A ré UNIMED CAMPO CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO foi citada, sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 211/230), alegando, em síntese o seguinte: 1) ilegitimidade passiva; 2) os procedimentos solicitados tem finalidade puramente estética, de modo que não possuem cobertura contratual; 3) o procedimento solicitado pela autora não está previsto no rol da ANS e não está previsto em contrato; 4) a situação não é de urgência e emergência; 5) ausência dos elementos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais; e 6) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A ré UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS foi citada, sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 232/240), alegando, em síntese o seguinte: 1) os procedimentos solicitados tem finalidade puramente estética, de modo que não possuem cobertura contratual; 2) o procedimento solicitado pela autora não está previsto no rol da ANS e não está previsto em contrato; 3) a situação não é de urgência e emergência; 4) ausência dos elementos da responsabilidade civil a ensejar indenização por

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

danos morais; e 5) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 294/300.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fls. 205/206).

As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte autora requereu a produção de prova documental e pericial, bem como informou que a requerida ainda não cumpriu a tutela de urgência (fls. 307/308); 2) a ré UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS requereu a produção de prova pericial ou parecer médico do NATJUS; e 3) a ré UNIMED CAMPO CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO requereu o julgamento do feito (fl. 309).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese as partes tenham pugnado pela produção de prova pericial e documental, com a finalidade de comprovar a efetividade do procedimento requerido à autora, tais requerimentos devem ser indeferidos.

Com efeito, a realização de perícia para provar a alegação de que o procedimento requerido pela autora não era indicado à sua patologia é desnecessária, uma vez que o pedido está amparado em laudo do profissional que o acompanhava.

Ademais, o pleito nos termos em que está formulado, aparentemente, busca firmar uma premissa de julgamento para o feito, o que é processualmente inadequado, posto que constituiria tentativa de obter um "parecer" para substituir a prescrição do médico que realiza o tratamento da autora.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

Ressalta-se que, na atividade de julgar, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ***"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"***, de modo que a análise de eventual obrigação de fazer deve ser realizada levando-se em consideração as resoluções atinentes ao caso e ao Código Civil.

Na espécie, incide o disposto no at. 355, I, do Código de Processo Civil, no qual assevera que "***O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas".***

Em decisões recentes o E. TJ/MS, em ações com matéria idêntica à posta nestes autos, decidiu que nessa situação é viável o julgamento antecipado e não há que se falar em cerceamento de defesa, como se vê dos julgados a seguir transcritos:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO AUTOR – RESOLUÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – RECUSA ABUSIVA E CAUSA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando verificado que a dilação de provas postulada pela parte recorrente mostra-se desnecessária. O plano de saúde deve fornecer o tratamento médico prescrito pelo médico especialista, ante a comprovação da necessidade do tratamento para assegurar a saúde do autor. O fato de o tratamento pleiteado pela parte não constar no rol da ANS não exime o plano de saúde em fornecê-lo, uma vez que se trata de previsão mínima de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo tal rol considerado meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo. A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde é capaz de ensejar a condenação por dano moral. Por um critério de razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do ofensor, atendendo aos***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao causador do dano e a desmotivação social da conduta lesiva". ([1]).

"APELAÇÃO CÍVEL- PLANO DE SAÚDE-ENTIDADE DE AUTOGESTÃO- PRELIMINAR REJEITADA- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO- TERAPIA ABA- NEGATIVA DE COBERTURA- ABUSIVIDADE- ROL DA ANS- MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO- COPARTICIPAÇÃO- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO Se o magistrado compreender que a produção de novas provas trata-se de providência inútil, que em nada acrescentará ao seu convencimento, ressai como dever e não como faculdade o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art.355, I, do CPC. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra, ante o indeferimento de produção de novas provas, violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, considerando-se abusiva a negativa de cobertura, ao argumento de que a terapia postulada não está prevista no rol da ANS, ainda que se trate de entidade de autogestão, a qual, de fato, não se submete às normas consumeristas, nos termos da Súmula 608 do STJ. Isso porque a entidade de autogestão sujeita-se às regras e princípios contratuais inscritos no Código Civil, com os quais não se compatibilizam restrições que desvirtuam a própria natureza do contrato, como a que limita a cobertura pelo plano de saúde aos tratamentos previstos no rol da ANS. A coparticipação exigida pela apelante não encontra previsão no contrato do plano de saúde em questão. Logo, o ofício enviado à clínica e a declaração de ciência assinada pela genitora não ostentam força de avença e não podem, de maneira alguma, vincular o beneficiário do plano, cujo contrato não previu a coparticipação". ([2]).

Logo, **<u>INDEFIRO</u>** a produção de prova pericial e documental requeridas pelas partes.

<u>II.I – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ UNIMED CAMPO CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO</u>

Na contestação, a ré UNIMED CAMPO CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta, em preliminar, a existência

[1] **TJMS**. Apelação Cível n. 0824757-17.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 28/06/2021, p: 01/07/2021.
[2] **TJMS**. Apelação Cível n. 0805791-11.2017.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 25/05/2020, p: 27/05/2020

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

de ilegitimidade passiva.

Em que pese a manifestação da parte requerida, a preliminar deve ser afastada.

É sabido que o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam por meio de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora.

Dessa forma, depreende-se que a Unimed é uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca.

Não se pode olvidar ainda que é transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico.

Logo, deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços.

Sobre o tema a Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.140.107/PR([3]) posicionou-se nos seguintes termos:

> ***"(...) O sistema UNIMED, do qual tanto a recorrente Unimed Curitiba quanto a Unimed Cuiabá fazem parte, está estruturado de acordo com os termos da Lei 5.764/71, de modo que nele várias unidades autônomas atuam em regime de cooperação. Essa cooperação entre as diversas unidades nacionais permite o atendimento do usuário em todo território nacional, numa espécie de intercâmbio entre as cooperativas. A integração do sistema é evidenciada pelo uso do mesmo nome 'UNIMED' e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou***

[3] Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 4/4/2011.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. É preciso reconhecer, portanto, que é grande a possibilidade de confusão do consumidor comum no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema UNIMED. Assim, embora a Unimed Curitiba e a Unimed Cuiabá sejam pessoas jurídicas distintas, para o recorrido era razoável admitir que ambas formavam uma única entidade. O consumidor pressupôs, compreensivelmente, que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares fora firmado com o sistema UNIMED, nacionalmente considerado, pois não tinha condições de identificar a entidade que efetivamente se comprometeu a prestar-lhe os serviços de assistência médica."

No mesmo sentido:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido" ([4]).

Dessa maneira, conclui-se que a requerida possui legitimidade passiva *ad causam*, tendo em vista a responsabilidade solidária pelo

[4] REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/2/2015.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

atendimento, de modo que, **INDEFIRO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA** sustentada na contestação.

II.II – MÉRITO

II.II.I – DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Inicialmente, é importante destacar que a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3.º, § 2.º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 469.

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6.º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda.*

É cediço que não cabe ao plano de saúde delimitar a espécie de procedimento ou tratamento que o paciente pode ter acesso, se este foi resultado de indicação médica, constituindo tal ato verdadeira cláusula abusiva, que afronta diretamente as normas protetivas previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

> ***"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:***
>
> ***I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias".

Dessa maneira, verifica-se que é obrigação do plano de saúde disponibilizar o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, sendo que eventual limitação contratual a esse direito, conforme preceitua o artigo 51 do aludido Código, deve ser considerada nula.

Logo, constata-se que, via de regra, o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico do autor, deve ser coberto pelo plano de saúde.

Nesse ponto aliás, a jurisprudência do E. STJ ***"reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas."*** (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou as súmulas 96 e 102, que assim dispõem:

> ***"Súmula 96 - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento".***
>
> ***"Súmula: 102 - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".***

Também a jurisprudência do E. TJ/MS trilha no mesmo caminho, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor:

> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – LIMITAÇÃO DE COBERTURA RELATIVA A TRATAMENTO RPG – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLAUSULA ABUSIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE FISIOTERAPIA – NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL MÉTODO E SIM AO MÉDICO – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não cabe ao plano decidir qual tratamento deve ou não ser utilizado para recuperação da saúde de um paciente. 2. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura" ([5]).***
>
> ***"E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÍNDROME MIELODISPLÁSTICAS DO SUBTIPO ANEMIA REFRATÁRIA – DIREITO DO PACIENTE A RECEBER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ACOMPANHA – URGÊNCIA DA MEDIDA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA PATOLOGIA QUE PROGRIDE COM POSSIBILIDADE DE ÓBITO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C 138, IV, DO RITJMS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada,***

[5] **TJMS**; Agravo de Instrumento - Nº 1406439-42.2017.8.12.0000 - Dourados Relator : Exmo. Sr. Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgado em 25/07/2018.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

> ***como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Diante da autorização de se proferir decisões monocráticas, concedida pela junção dos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 com o art. 138, IV, do RITJMS, não há que se falar em nulidade. Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum que negou provimento de plano ao recurso ante a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios" ([6]).***

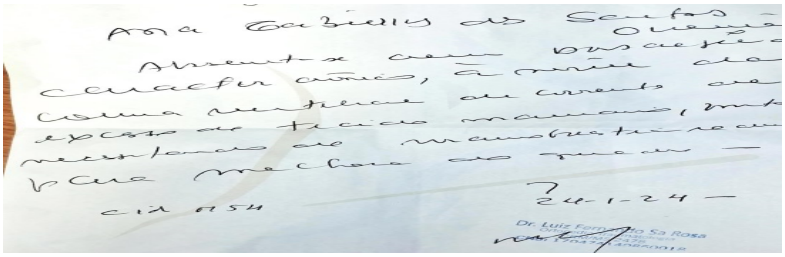
Fora isso, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei n.º 9656/1998 - Planos de Saúde, a fim de estabelecer que o rol da ANS não é taxativo.

No caso em tela, restou incontroverso que a autora é beneficiária de plano de saúde contratado com a parte ré.

Além disso, a necessidade do tratamento requerido pela parte autora resta demonstrado pelo laudo médico de fl. 27, emitido pelo médico ortopedista/traumatologista Allan Kardec Cordeiro (CRM-MS 2254), no qual o mesmo atesta e indica o seguinte procedimento:

> ***"Paciente com dorsalgia em caráter crônico e intermitente a nível da coluna vertebral decorrente de excesso de tecido mamário. Necessita de mamoplastia redutora para melhora do quadro CID M54"*** (fl. 27).

Em complemento a tal laudo, a parte autora juntou à fl. 28 o laudo emitido pelo médico ortopedista/traumatologista Luiz Fernando Sá Rosa (CRM/MS 2478), no qual o mesmo justifica a necessidade de realização do procedimento *"mamoplastia"*, conforme imagem a seguir destacada:



[6] **TJMS**; Agravo Interno - Nº 2000334-79.2018.8.12.0900/50000 - Bela Vista - Relator – Exmo. Sr. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 25/07/2018.

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

Logo, as indicações de médicos especialistas na área de ortopedia é de que a autora necessita realizar o procedimento de redução mamária para melhora de seu quadro de dorsalgia crônica a nível da coluna vertebral.

Ademais, através dos documentos de fls. 32/34, a parte autora comprova que a parte requerida não autorizou o tratamento indicado pelo médico especialista, ou seja, refugou o tratamento indicado pelo médico da autora.

Dessa forma, a parte requerida não poderia negar o fornecimento do tratamento solicitado pelo médico responsável pelo acompanhamento da saúde da requerente.

Em relação ao caso concreto, que trata da necessidade dos procedimentos de *"mamoplastia"*, a jurisprudência trilha no mesmo caminho, como se vê do julgado do E. TJ/MS a seguir transcrito:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO REPARATÓRIO – MAMOPLASTIA - POSSIBILIDADE – ART. 35-F, DA LEI N. 9.656/98 – RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser autorizado o procedimento cirúrgico reparador (mamoplastia), cuja necessidade restou comprovada em razão das consequências advindas do diagnóstico de gigantomastia" ([7]);***
>
> ***"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CASSEMS – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - INAPLICABILIDADE DO CDC - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – HIPERTROFIA MAMÁRIA – MAMOPLASTIA -FINALIDADE TERAPÊUTICA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS DEVIDA - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado da súmula 608, do STJ, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. O rol mínimo previsto pela Agência Nacional de Saúde não impõe exclusão obrigatória. Assim, o fato de a Lei 9.656/98 prever a realização de mamoplastia apenas para os casos de mutilação em tratamento de câncer, não gera a exclusão automática da sua realização em casos outros, tais como para correção da hipertrofia mamária que está gerando problemas de coluna e dores na paciente. 3. Caso em que restou demonstrado que a mamoplastia redutora***

[7] TJMS. Apelação Cível n. 0801762-08.2019.8.12.0013, Jardim, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 23/02/2021, p: 25/02/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

possui fins terapêuticos. Laudos médicos que demonstram dorsalgia decorrente do gigantismo mamário. Dever de ressarcir todos os custos do procedimento, que restaram comprovados nos autos. 4. "3. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido da impossibilidade de configuração automática do dano moral quando a operadora de plano de saúde, com base em interpretação contratual, nega cobertura de tratamento médico requerido por beneficiário." (AgInt no REsp 1809914/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)" ([8]).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A recusa apresentada pelo plano de saúde por não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória, elencados em Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não é motivo hábil para que fique desobrigado de custeá-lo, pois apresentou laudo médico pormenorizado indicando a necessidade de realização da cirurgia de mamoplastia redutora. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento médico a ser realizado para a cura ou melhora do quadro de saúde do paciente. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual, assim como a recusa do plano de saúde baseada em controversa cobertura não enseja indenização por dano moral" ([9]).

Portanto, comprovada a necessidade de realização do procedimento de *"mamoplastia"*, e não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico da paciente, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência à parte autora.

II.II.II – DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Para que exista o dever de indenizar, como é sabido, é necessário que estejam presentes os elementos da responsabilidade civil, tais sejam: ação

[8] TJMS. Apelação Cível n. 0813136-28.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 03/11/2019, p: 05/11/2019.
[9] TJMS. Apelação Cível n. 0802350-53.2016.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 24/07/2019, p: 26/07/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.

Nesse sentido são as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil vigente, que, assim dispõem:

> ***"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".***
>
> ***"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".***

Logo, provada existência da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que cause prejuízo a outrem, o responsável pela violação fica obrigado a reparar o dano causado.

No que pertine à caracterização do dano moral, são pertinentes as lições sempre atuais de Yussef Said Cahali "***Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral***;" ([10]).

Com efeito, as provas produzidas evidenciaram a necessidade do procedimento solicitado pelo médico da autora, mas houve falha na prestação de serviço, na contramão da função social do contrato e do âmago da sua essência.

A propósito, importante destacar o julgado do Tribunal de Justiça deste Estado, a seguir transcrito:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – TRANSPLANTE DE RIM – DIREITO AO REEMBOLSO DO TOTAL DAS DESPESAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – PRELIMINAR DE***

[10] Dano Moral, ed. RT., 2000, p. 20.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

> ***NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, RECURSO CONHECIDOS, RECURSO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). No caso específico, não há como negar a cobertura do total das despesas com o procedimento (transplante de rim), uma vez que definidos os valores de reembolso mediante critérios inespecíficos cujas informações não foram devidamente repassadas ao consumidor. (...) Na hipótese, restaram configurados os pressupostos necessários à configuração dos danos de ordem moral, porquanto a injusta recusa de cobertura de plano de saúde aumentou o sofrimento do segurado, que inegavelmente ficou abalado emocionalmente diante da recusa de cobertura para que realizasse a cirurgia que necessitava transplante de rim - procedimento essencial para o restabelecimento de sua saúde (...)" ([11]).***

Ressalta-se que tal recusa indevida da cobertura do plano de saúde ocorreu em um momento delicado na vida da autora, sendo que a mesma sofre de dores crônicas, inclusive, a mesma informou que até esta data não foi cumprida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Logo, a negativa à realização do tratamento indicado para a autora causou manifesto sofrimento desnecessário à mesma, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente.

Nesse contexto resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, razão pela qual fixo o valor da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente adequado à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, considerando ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas.

Deve ser considerado que a requerida é uma empresa de serviços médicos de grande porte, com grande número de clientes, que tem condições de prevenir a ocorrência de semelhantes ilícitos com tecnologia e mão de obra especializada, mesmo assim acabou por violar o direito da parte autora.

A Lei 14.905/2024 alterou disposições do Código Civil a

[11] **TJMS.** Apelação n. 0800769-47.2015.8.12.0031, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 12/12/2017, p: 18/12/2017.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

respeito de juros de mora e correção monetária nos casos de responsabilidade extra-contratual, bem como no caso de responsabilidade contratual quando não convencionados.

O art. 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, dispõe o seguinte:

> ***"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.***
>
> ***§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."***

O parágrafo único do art. 389 do citado Código complementa o seguinte a respeito do índice de correção monetária:

> ***"Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.***"

De tais dispositivos extrai-se que, quando não convencionados critérios de juros de mora e correção monetária nas relações contratuais, bem como nos casos de responsabilidade extra-contratual, a taxa de juros de mora corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária pelo IPCA no respectivo período.

Em última análise, da redação de tais dispositivos legais, conclui-se que, a rigor, a taxa SELIC englobará tanto os juros de mora quanto a correção monetária, devendo tal índice ser aplicado uma única vez para ambas as finalidades.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJ/MS:

> ***"4. No que tange aos juros de mora e correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, incidirá unicamente a taxa SELIC,***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

conferindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios, neste ponto. (...)" ([12]).

Em situações em que o termo inicial dos juros moratórios é anterior à data de início da correção monetária, entre aquele e o termo inicial da correção monetária os juros moratórios deverão corresponder ao percentual da taxa SELIC descontado o índice do IPCA relativo ao mês respectivo.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, ***"a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação"*** ([13]), de modo que os juros de mora no caso em tela incidem a contar da citação.

Ante as regras do Código Civil sobre a aplicação da taxa SELIC como taxa de juros oficial, os juros de mora desde o termo inicial corresponderão ao percentual da taxa SELIC, descontada a variação do IPCA.

No que se refere à correção monetária, a indenização por dano moral ora fixada deve ser atualizada a partir desta data (súmula 362 do STJ), para fins de manter o valor monetário, devendo ser utilizada a taxa SELIC, uma única vez e sem qualquer abatimento, como critério de correção monetária e juros.

III. DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 422, 423 e 424, 186 e 927, todos do Código Civil, bem como arts. 6.º, VIII, e 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** formulados na petição inicial para o fim de:

1) **condenar** a requerida em fornecer/custear o procedimento de *"mamoplastia"* e, por consequência, ratifico os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência; e

[12] **TJMS**. Embargos de Declaração Cível n. 0800885-17.2023.8.12.0017, Nova Andradina, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 10/02/2025, p: 12/02/2025.
[13] **STJ.** AgInt no AREsp n. 2.441.569/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

2) **condenar** a parte ré no pagamento de indenização por dano moral à parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a incidência de juros e correção monetária nos termos da fundamentação.

Condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço (escritório na sede da Comarca), a natureza e a importância da causa e os atos processuais praticados (feito não instruído), fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, considerando nessa fixação a totalidade da condenação.

No que se refere à alegação do descumprimento da tutela de urgência, incumbe à parte autora propor por dependência a estes autos o respectivo cumprimento provisório da obrigação de fazer, bem como eventual cumprimento provisório tendente ao pagamento da multa arbitrada, observado o procedimento previsto nos art. 520 c/c art. 537, §3º, ambos do Código de Processo Civil, o que fica ressalvado.

P.R.I.

Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 15/04/2025 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826618-96.2024.8.12.0001 e código HaDHc7ks.